

SUCESIONES

Cuando el ser humano fallece su patrimonio (conformado por sus bienes, sus derechos y sus obligaciones), se transfiere a sus herederos. El Derecho de Sucesiones recoge un conjunto de conceptos que son importantes y que veremos brevemente.

Causante.- Es la persona que fallece y cuyos bienes pasan a sus herederos.

Heredero.- Los herederos son las personas que reciben los bienes del causante en propiedad y como masa hereditaria total, aunque sean varios y entre ellos tengan que dividirla. También se les dice *sucesores*. Como veremos luego, los herederos pueden ser forzosos, legales y voluntarios. De éstos, el heredero forzoso es establecido por la ley como alguien que, en aplicación de la regla general, no puede dejar de ser heredero.

Legatario.- Es una persona que recibe del causante uno o unos bienes determinados, pero no la totalidad de la herencia. Por ejemplo, el causante le deja una casa, o una pensión vitalicia contra los bienes de la herencia.

Testamento.- Es la última voluntad de quien, en vida, decide cómo se distribuirán sus bienes.

Patrimonio hereditario.- Es el conjunto de derechos y obligaciones que conforman los bienes de la herencia. Se hereda el patrimonio, son ambos componentes. También se los denomina *herencia* o *bienes de la herencia*.

1.- La transmisión de los bienes de la herencia

El artículo 660 del Código Civil dice lo siguiente:

“Código Civil, artículo 660.- Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”.

Este es un mandato jurídico que se cumple desde el punto de vista del Derecho y tiene consecuencias prácticas, por ejemplo, en materia de cumplimiento de pagos que debía hacer el causante, o de cumplimiento de obligaciones tributarias, entre muchas otras. En la realidad, los bienes

llegan a manos de los herederos en mayor o menor tiempo, pero no desde el momento de la muerte de una persona.

Si el causante tenía cónyuge y bienes sociales (sociedad de gananciales, ver la separata sobre Derecho de Familia), entonces primero hay que tramitar la disolución de la sociedad conyugal a la manera como también se describió en la separata de Derecho de Familia. De esa forma, quedará establecido cuáles eran los bienes propios de cada cónyuge, y cuales bienes gananciales terminan perteneciendo al cónyuge sobreviviente y a los bienes de la herencia del fallecido. Aquí también quedan liquidadas las deudas que pudo tener el causante.

Hecho esto, quedan trámites de herencia que hacer y, entre los muchos que pueden ser necesarios, dos son los más importantes: la declaratoria de herederos que es un documento formal (notarial o judicial) que establece quiénes son los herederos del causante y, luego, una división y partición de herencia, que también puede ser notarial o judicial, documento en el cual, a los herederos declarados se les asignan los bienes que les tocan según la distribución que se haga de ellos. La forma notarial ocurrirá cuando los herederos estén de acuerdo. Cuando disputen la herencia, la decisión final quedará en manos del juez ante el que los herederos se presenten a litigar.

El documento de división y partición de herencia servirá para las inscripciones de dominio (titularidad de propiedad u otros derechos) que haya que hacer en los diversos registros públicos a favor de los herederos y con ello, en principio, los herederos se convertirán en nuevos propietarios de los bienes. Se habrá cumplido plenamente con el mandato del artículo 660 del Código Civil, con cuya transcripción empezamos esta primera parte.

El artículo 661 establece las normas relativas a la asunción de las deudas y cargas de la herencia:

“Código Civil, artículo 661.- El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial”.

El o los herederos no tienen que asumir con su propio dinero las deudas de la herencia recibida a menos, naturalmente, que así lo deseen por alguna razón de principio que no corresponde tratar aquí. En cuanto se terminan los bienes de la herencia para pagar las deudas, no habrá más pagos a los acreedores del causante. La parte final del artículo 661, citado inmediatamente antes, establece ciertas reglas de probanza sobre el exceso del valor de las obligaciones del patrimonio hereditario en relación a sus activos las que, desde el punto de vista de nuestro curso, no tienen interés especial.

2.- La indignidad del heredero

Los herederos, o legatarios, pueden ser excluidos de la sucesión de un causante según lo establece el artículo 667 del Código Civil:

“Código Civil, artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

- 1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.***
- 2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.***
- 3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad.***
- 4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.***
- 5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.***
- 6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante.***
- 7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial”.***

El inciso 1 es claro en lo que se refiere al tipo de delito que haya cometido el indigno. Se trata de un homicidio doloso en el que haya participado, sea que lo haya consumado o que, habiéndolo intentado, no haya podido conseguir matar a la otra persona por razones ajenas a su voluntad (eso es la tentativa).

La parte final establece que si el Estado aplica al indigno el indulto o la prescripción de la pena, no desaparece la causal de indignidad porque estas dos instituciones tienen que ver con la relación entre el agresor y la sociedad, pero no entre el agresor y su causante. El inciso no menciona específicamente la amnistía que es el *olvido del delito*. En tal caso, esta causal de indignidad desaparecerá por mandato de la ley de amnistía que debe darse por el Congreso para que ésta exista (ver el artículo 102 inciso 6 de la Constitución).

El inciso 2 se refiere a cualquier otro delito doloso. Podrían haberse juntado los incisos 1 y 2, pero generalmente el indulto se da por delitos graves, no por cualquier delito y eso, es posible, explique que sean dos incisos en vez de uno.

La denuncia calumniosa es una hecha ante autoridad competente (en este caso sería ante el Ministerio Público) en base a mentiras.

Los incisos 4 y 5 se entienden claramente con lo conocido en las separatas anteriores del curso. También es claro el inciso 6.

El inciso 7 considera causales de indignidad el no haber prestado la asistencia debida a quien será el causante, cuando debió hacerlo según las siguientes circunstancias:

- El padre que no reconoció al hijo durante la minoría de edad.
- El padre que, habiéndolo reconocido o siendo su padre de cualquier otro modo (por ser marido de su madre, por haber sentencia judicial que lo declare padre, etc.) no le prestó alimentos o asistencia cuando debió hacerlo (dentro de la etapa de la patria potestad o, si en edad mayor, cuando le debió alimentos.
- El cónyuge o el pariente que debiendo haberle prestado alimentos según la ley (o si se hubiera planteado en juicio), no lo hizo.

La indignidad se aplica también a los herederos forzosos conforme al artículo 669 del Código Civil.

Quien será heredado, mientras viva, puede perdonar la indignidad. También podrá hacerlo vía testamento.

El artículo 670 del Código Civil, establece que la indignidad es personal, es decir, *intuito personae*. Por lo tanto, la herencia que le correspondería pasa a sus descendientes, quienes lo heredan por representación. (Ver, luego, la figura de la representación sucesoria).

3.- Aceptación y renuncia de la herencia

La herencia puede aceptarse expresamente y también puede renunciarse. Para hacerlo hay que tener libre disposición de bienes, según el artículo 674 del Código Civil. La libre disposición de bienes la tienen los plenamente capaces de ejercicio. Sin embargo, hay que notar que según el artículo 303 del Código Civil: *“Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación sin el consentimiento del otro”* dentro del régimen de la sociedad de gananciales.

La aceptación expresa de la herencia debe constar en documento escrito, el que puede tener diversas formalidades, privadas (escrito por el

propio aceptante) públicas (por ejemplo escritura pública). También hay aceptación tácita de la herencia si el heredero se comporta como tal: entra en posesión de la herencia, la administra, usa los bienes, en fin, conductas que lleven a concluir que su voluntad es heredar.

También hay una presunción de aceptación de la herencia transcurrido un plazo diverso según el lugar donde reside el heredero:

“Código Civil, artículo 673.- La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses, si el heredero está en el territorio de la República, o de seis, si se encuentra en el extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por ninguna causa”.

Existen diversas normas sobre la forma de renunciar y sus efectos, que corresponden a un estudio detallado de la figura y que nosotros no abordaremos. La aceptación y renuncia de la herencia está legislada en detalle entre los artículos 672 y 680 del Código Civil.

4.- La representación

La representación sucesoria supone los siguientes hechos:

- Un heredero que no hereda porque falleció, o renunció a su herencia, o fue declarado indigno o fue desheredado.
- Tiene descendientes.
- Existe una herencia en la que aquel heredero fallecido debería heredar.

Entonces, los descendientes, heredan la cuota que corresponde a su ascendiente. Las posibilidades de hecho son muchas. Veamos el ejemplo más sencillo. El causante tuvo tres hijos y deja cónyuge en vida. Entonces sus herederos son cuatro (después de liquidarse la sociedad conyugal, desde luego). Esto se halla mandado en el artículo 681 del Código Civil.

En principio, cada uno de los herederos recibiría el 25% de la herencia pero, uno de sus hijos murió y dejó dos hijos. Entonces los hijos de este heredero fallecido entran en la herencia de su abuelo, en representación de su padre, es decir, por el 25% que le correspondía. Cada uno hereda proporcionalmente, es decir, 12.5% de la herencia total. Éste es el significado del artículo 684 del Código Civil: ***“Quienes concurren a la herencia por representación sucesoria, reciben por estirpes lo que habría correspondido al heredero a quien representan”.*** Aquí, *estirpe*, son el conjunto de hijos que representan al padre. Si hubiera dos hijos del causante muertos, y dos grupos de nietos representando a sus dos padres muertos, entonces habría dos estirpes, y así sucesivamente.

4.- La sucesión testamentaria

La sucesión testamentaria es aquella en la cual el causante dejó testamento. Tiene un tratamiento extenso porque son varias las formas que el testamento puede asumir y, además, hay que garantizar que lo que el testamento diga, sea lo que quien lo hizo quería porque, por definición, cuando el testamento tenga que ser utilizado, el testador estará ya muerto y no podrá explicar su última voluntad. Nosotros en este curso, trabajaremos sobre el concepto esencial de la sucesión testamentaria. Los detalles de su tratamiento pertenecen al curso especializado de Derecho de Sucesiones.

El artículo 686 del Código Civil contiene los rasgos esenciales de la sucesión testamentaria:

“Código Civil, artículo 686.- Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala.

Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas”.

El testamento puede ser hecho disponiendo de la totalidad de los bienes que conformarán la herencia, o por una parte de ellos. Podrán beneficiar sólo a algunas personas o a todas las que finalmente hereden. El testador puede decir qué bienes serán heredados por quiénes, o puede establecer proporciones de distribución de su herencia. Como dice el artículo 686, con su testamento, el testador *ordena* su sucesión.

El testador puede disponer de sus bienes hasta los máximos que establece la ley y esto se debe a que, ciertos herederos, son *forzosos*, es decir, heredarán de todas maneras a su causante. En breve trataremos de este tema.

El testamento, que es la *última voluntad* del testador, puede también contener disposiciones de carácter no patrimonial e, inclusive, puede consistir sólo en disposiciones de este tipo, sin mencionar lo patrimonial. Así, podrá pedir a sus herederos forzosos que se entregue determinados recuerdos suyos a terceras personas, que mantengan ciertos bienes que el testador quiera que se conserven en buen estado, que se hagan ceremonias religiosas en su nombre y por su alma, que se publique sus obras escritas, musicales o de otro tipo. En fin, la lista es imposible de resumir, pero estos ejemplos pueden dar una idea de las disposiciones de carácter no patrimonial que pueden existir en un testamento al lado de las patrimoniales, o que pueden ser su único contenido.

No todos podemos hacer testamento. Hubo varias prohibiciones pero han quedado dos que están contenidas en el artículo 687 del Código Civil:

“Artículo 687.- No pueden otorgar testamento:”

1.- Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46.

2.- Los comprendidos en el artículo 44 numerales 6, 7 y 9”.

Para comprender específicamente quiénes conforman estos dos grupos de personas que no pueden hacer testamento, hay que revisar la separata sobre capacidad e incapacidad.

Dos dispositivos más son importantes. El primero es el artículo 689 del Código Civil que establece que las modalidades de los actos jurídicos (condición, plazo y cargo o modo) se aplican a los testamentos. También señala que se tienen por no puestos las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley. Se toma esta decisión en vez de exigir nulidades porque se prefiere que la última voluntad del testador se preserve y se ejecute.

El otro dispositivo importante es el artículo 690 del Código Civil que manda lo siguiente.

“Código Civil, artículo 690.- Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero”.

Es un dispositivo claro que no necesita mayor comentario.

4.1.- La legítima y la porción disponible

El tema de la legítima y la porción disponible es parte de la sucesión testamentaria e impone al testador unos límites en la libre disposición de sus bienes.

Lo primero que hay que saber es que, en el sistema sucesorio peruano, hay *herederos forzosos*. Son ellos los que siempre heredarán al causante por derecho propio si están vivos a su muerte, salvo indignidad o desheredación, y no pueden ser despojados de ese derecho, ni siquiera mediante testamento.

La enumeración de los herederos forzosos es taxativa, esto es, no puede ser ampliada fuera del marco que establece el Código Civil. La disposición está en el artículo 724:

“Código Civil, artículo 724.- Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho”.

La enumeración es clara y no necesita comentarios, salvo recordar que los descendientes y ascendientes son los parientes consanguíneos en línea recta del causante. La parte final del artículo establece que si existe cónyuge sobreviviente del causante, es el heredero o heredera. Si no lo hay (el texto del artículo es disyuntivo con la conjunción “o”) entonces hereda el integrante sobreviviente de la unión de hecho (a la que se refieren el artículo 5 de la Constitución y el 326 del Código Civil).

En los artículos siguientes al que acabamos de citar, el Código Civil establece las reglas sobre la legítima y la porción disponible. Los resumimos y comentamos brevemente a continuación:

- El artículo 725 del Código Civil dice que *“El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes”*. El supuesto de este artículo tiene tres posibilidades. La primera es que el causante a su muerte tenga hijos u otros descendientes. La segunda es que no tenga descendientes pero sí cónyuge sobreviviente. La tercera es que tenga ambos: descendientes y cónyuge sobreviviente. (En este caso, la conjunción “o” hay que entenderla como conjuntiva disyuntiva, es decir, con el anglicismo “y/o”. En estos supuestos, el causante puede disponer de un tercio de sus bienes según su voluntad: esa proporción es lo que se llama *porción disponible* en estos casos. Los otros dos tercios son *la legítima* que corresponde a los herederos forzosos que existen.
- El artículo 726 del Código Civil establece que *“El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes”*. El adverbio *sólo* en el dispositivo, anuncia que en este supuesto no hay descendientes ni cónyuge. La porción disponible es la mitad y, la otra, es la legítima de los ascendientes.

El artículo 727 del Código Civil dice: *“El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos 725 y 726, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes”*. Sólo los parientes indicados en los artículos 725 y 726 del Código Civil son herederos forzosos. Por lo tanto, no son herederos forzosos ni los parientes consanguíneos en línea colateral, ni los parientes por afinidad del causante. En el supuesto del artículo 727, por tanto, no hay *legítima* y la libre disposición es del total de los bienes del causante.

¿Cómo se distribuyen la legítima los herederos forzosos cuando hay más de uno?

”. Para mantener el orden expositivo más sencillo en esta separata, explicaremos las reglas de la sucesión intestada en el apartado quinto de esta separata. De allí haremos la remisión a esta parte para tener una imagen completa de cómo se aplican esas reglas generales. Lo que sí es importante añadir en este punto es que la legítima la reciben los herederos forzosos sin ninguna limitación ni restricción: es su derecho y

el testador no puede limitarla en modo alguno ni ponerle condiciones, plazos o cargos. Esto lo dice claramente el artículo 733 del Código Civil.

El testador tiene libre disposición sobre su porción disponible, lo que significa que la puede asignar a quien su voluntad desee, incluida la posibilidad de asignarla a uno o más herederos forzosos que, de esta manera, recibirán herencia por más que su legítima. Esto quiere decir que el testador puede beneficiar a unos herederos forzosos sobre otros con su porción disponible con entera libertad.

El artículo 730 del Código Civil dice algo que ya sabemos: la legítima del cónyuge es diferente de sus bienes gananciales. Por tanto, como ya viene dicho, al morir uno de los cónyuges y ser sobreviviente el otro, primero hay que liquidar la sociedad de gananciales, atribuir sus bienes gananciales a cada cónyuge y la herencia del causante, versará sobre los bienes gananciales que le tocaron, más los que eran sus bienes propios.

4.2.- Institución de herederos o legatarios

El testador, con su porción disponible puede instituir herederos voluntarios y legatarios. La diferencia está en lo que heredarán:

- El heredero voluntario heredará el patrimonio total que le deje el testador, no uno o unos pocos bienes individuales. El testamento deberá decir algo muy parecido a esto: “Instituyo a fulano de tal como heredero universal de mis bienes en la porción disponible”. Si no hay herederos forzosos lo instituirá en toda la herencia (ver los artículos 735 y 737 del Código Civil). También puede instituir dos herederos voluntarios e irán por mitades y así sucesivamente (ver el artículo 737 del Código Civil). Los herederos voluntarios también podrán heredar si hay herederos forzosos, pero en este caso, aquéllos sólo heredarán de la porción disponible. Lo importante es que el heredero (forzoso o voluntario) hereda sobre la totalidad de los bienes. El heredero también puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, José de la Riva Agüero instituyó como heredera universal de sus bienes a la hoy Pontificia Universidad Católica del Perú, entonces la Universidad Católica de Lima. Ver el artículo 735 del Código Civil.
- El legatario hereda un *legado* y éste es un bien individualizado del total de la herencia: una casa, una joya, un automóvil, una vajilla. En fin, el legatario no es heredero *universal* sino de bienes individualizados. El artículo que establece estas características del legado es el 756 del Código Civil que dice:

“Código Civil, artículo 756.- El testador puede disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición”.

Al hacer un legado, el testador dirá algo así como esto: “Lego (también puede decir “dejo” o similares) a mi querido amigo fulano de tal, mi biblioteca con todos sus libros”. Ver el artículo 738 del Código Civil.

El artículo 734 del Código Civil dice: *“La institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el artículo 763, y ser hecha sólo en testamento”*.

Si se trata de una persona tendrá que ser identificada con su nombre lo más completo posible para evitar homonimias. Si fuera con su DNI sería ideal. Si ustedes mañana tienen un cliente que haga un testamento, háganlo como se dice aquí.

Si se trata de una persona jurídica, su nombre y, si es posible, su partida registral. También háganlo así de ser el caso.

La excepción del artículo 763 es la siguiente:

“Código Civil, artículo 763.- Son válidos los legados hechos en favor de los pobres o para fines culturales o religiosos, que serán entregados por el heredero a quienes indique el testador. A falta de indicación los primeros serán entregados a la Beneficencia Pública; los segundos al Instituto Nacional de Cultura o a los organismos que hagan sus veces en uno u otro caso; y los terceros, a la autoridad competente de la religión que profesaba el testador”.

El legado será para los pobres o los fines culturales o religiosos del caso, que se pueden expresar así en el testamento, sin dar nombres precisos de beneficiarios. Sin embargo, se deberá identificar a la persona natural o jurídica que los reciba, de la manera indicada antes. Si no se puede identificar a quien debía recibir esos legados, entonces, los destinatarios serán la Beneficencia Pública y hoy, en vez del Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura. También llegará a la autoridad de la religión profesada por el testador, según el caso.

4.3.- Desheredación

La desheredación consiste en que el testador prive a un heredero forzoso de su derecho a la legítima. Lo establece el artículo 742 del Código Civil.

Las causales de desheredación son taxativas, esto es, no pueden ser sino las expresadas en la ley. Están divididas en tres grupos distintos de herederos forzosos.

E primer grupo son los descendientes y las reglas están en el artículo 744:

“Código Civil, artículo 744.- Son causales de desheredación de los descendientes:

- 1.- Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor.***
- 2.- Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo.***
- 3.- Haberle privado de su libertad injustificadamente.***
- 4.- Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral”.***

Estas causales son claras pero requieren algunos comentarios. El primer inciso se pone en el caso en que el heredero haya agraviado de la forma en que dice el inciso a su progenitor que es el testador, o a su otro progenitor que es el cónyuge del testador. Si el otro cónyuge no es progenitor del heredero, los agravios que éste le haya dirigido no son causal de desheredación.

El inciso cuarto contiene una que es un *standard jurídico*, es decir, una norma hecha en base a conceptos generales sujetos siempre a interpretación, como son la vida deshonrosa o la vida inmoral. El testador expresará su razón en el testamento y, si el desheredado entabla juicio, serán los jueces quienes finalmente determinen si existieron o no la vida deshonrosa y la vida inmoral. Eventualmente, la decisión final podrá ser tomado como precedente jurisprudencial para futuros casos.

Las causales de desheredación de los ascendientes están en el artículo 745:

“Código Civil, artículo 745.- Son causales de desheredación de los ascendientes:

- 1.- Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.***
- 2.- Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella”.***

En este caso el testador es el descendiente y deshereda a sus padres, abuelos, y así sucesivamente según el caso, por las dos causales que no necesitan mayor explicación. Las causales de pérdida de la patria potestad están en el artículo 462 del Código Civil y las de privación de ella en el artículo 463 del mismo Código.

La desheredación del cónyuge, dice el artículo 746 del Código Civil, ocurre por las causales previstas en el artículo 333, incisos primero a sexto del Código Civil, que están originalmente referidas a la separación de cuerpos dentro del matrimonio:

“Código Civil, artículo 333.- Son causas de separación de cuerpos:

- 1. El adulterio.***
- 2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.***
- 3. El atentado contra la vida del cónyuge.***
- 4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.***
- 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.***
- 6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. (...).”***

Estas causales son claras en sí mismas, pero en muchos casos son, también, estándares que tendrán que ser aplicados por el testador y evaluados finalmente por los jueces, como ya dijimos antes.

Finalmente, puede haber desheredación por estas causales aquí indicadas pero, también, en virtud de las que corresponden a la indignidad, contenidas en el artículo 667 del Código Civil y ya vistas por nosotros en el apartado segundo de esta separata.

La desheredación puede ser revocada y no puede ser renovada sino por hechos posteriores que constituyan causales de nueva desheredación, según manda el artículo 754 del Código civil.

Finalmente, el artículo 755 del Código Civil establece que los descendientes del desheredado heredan por representación la legítima que correspondería a dicho desheredado si no hubiera sido excluido de la herencia.

5.- La sucesión intestada

El artículo 729 del Código Civil dice que ***“(...) la legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia, participación o exclusión***

La sucesión intestada es aquella que no se rige por un testamento del causante y esto puede ocurrir por varias razones de detalle que se hallan consignadas en el artículo 815 del Código Civil. Nosotros no tomaremos en consideración las diversas circunstancias previstas en este dispositivo. La sucesión intestada es aquella que no se rige por un testamento del causante, así, sumimos, simplemente, que no hay testamento y que existe una herencia que debe ser distribuida entre

quienes tienen derecho a ella, los cuales son los llamados *herederos legales*. El mismo artículo 815 del Código Civil ya citado en este párrafo dice, entre otras cosas que *“La herencia corresponde a los herederos legales cuando el causante muere sin dejar testamento (...)”*.

Los herederos legales, así como la forma en que heredan, se halla establecida en los artículos 816 y 817 del Código Civil que citamos y luego comentamos:

“Código Civil, artículo 816.- Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.

El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo.”

El artículo 816 del Código Civil establece lo que se llama *los órdenes sucesorios*, es decir, el orden de preferencia en que los herederos legales acceden a la herencia. Dichos órdenes son:

- El primer orden tiene la primera preferencia y está conformado por los hijos y demás descendientes, más el cónyuge o el sobreviviente que hizo pareja con el causante en una unión de hecho. Para llegar a esta conclusión hay que leer en concordancia, los párrafos primero y segundo del artículo. Si hay hijos o descendientes, este orden excluye a los que vienen inmediatamente después.
- El segundo orden tiene la segunda preferencia, cuando no existen descendientes del causante, y está conformado por los padres y de más ascendientes, y el cónyuge o el sobreviviente que hizo pareja con el causante en una unión de hecho.
- El tercer orden tiene la tercera preferencia cuando no existen ni descendientes ni ascendientes del causante y está conformado por el cónyuge o, en su caso, por el sobreviviente que hizo pareja con el causante en una unión de hecho.
- El cuarto orden tiene la cuarta preferencia cuando no es posible conformar los tres órdenes anteriores y está conformado por los parientes del segundo grado de consanguinidad colateral, que son las hermanas y hermanos del causante.
- El quinto orden tendrá la quinta preferencia y está conformado por los parientes colaterales del tercer grado de consanguinidad que son los tíos, hermanos de los padres y los sobrinos, hijos de los hermanos del causante.

- El sexto orden tendrá la sexta preferencia y está conformado por los parientes colaterales del cuarto grado de consanguinidad que son los primos hermanos, los tíos abuelos y los sobrinos nietos, nietos de los hermanos del causante.

Para evitar confusiones, es preciso hacer aquí una pequeña aclaración: si se compara la lista de los *herederos legales* que vemos en la sucesión intestada, con la lista de los *herederos forzosos* que vimos en el artículo 724 del Código Civil, notaremos que hay una superposición entre ellos: todos los herederos forzosos son herederos legales, pero los herederos legales de los órdenes cuarto, quinto y sexto no son herederos forzosos. Esto se debe a que el concepto de herederos forzosos sirve únicamente para la participación en la legítima, que es una institución hereditaria propia de la sucesión testamentaria. Aquí, cuando encontramos de los herederos legales, estamos en la sucesión intestada.

La legítima existe como un límite a la libre disposición testamentaria, por eso en ella sólo participan los herederos forzosos. Se supone que el testador, al hacer el testamento, utilizará buena parte o toda su porción disponible.

En cambio, en la sucesión intestada, cabe la posibilidad de que, por diversas razones, no haya herederos forzosos y la herencia no pertenezca finalmente a ningún pariente del causante (lo que se llama herencia vacante y a la que nos referimos en el sexto acápite de esta separata). En ese caso, los autores del Código Civil añaden a los herederos legales de los órdenes cuarto, quinto y sexto, para que la herencia sea distribuida entre los parientes más lejanos del causante. Si esto no es posible, entonces recién la herencia será tratada como vacante.

Luego de enumerar los órdenes sucesorios, el Código Civil dicta ciertas reglas adicionales. La primera es el artículo 817:

“Código Civil, artículo 817.- Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación”.

No es difícil entender el mandato de este dispositivo:

- Si hay parientes en la línea recta descendente, no heredan los parientes de la línea recta ascendente. En este caso, los hijos excluyen a los nietos y así sucesivamente, salvo que haya representación (los nietos hijos del hijo del causante muerto, heredan por stirpe con sus tíos sobrevivientes, ocupando el lugar de su progenitor).
- En la línea ascendente los padres del causante excluyen a los abuelos y así sucesivamente.

- El cónyuge, o pareja permanente del hogar de hecho, no es nunca excluido y excluye a los órdenes cuarto, quinto y sexto. (Ver el artículo 825 del Código Civil).
- Luego, el cuarto orden excluye al quinto y al sexto, y el quinto excluye al sexto, según el artículo 828 del Código Civil.

Cuando el cónyuge concurre con los hijos u otros descendientes, hereda una parte igual a la de un hijo (artículo 822 del Código Civil). Es decir, si heredan un cónyuge (o pareja del hogar de hecho del causante) con dos hijos, heredan un tercio cada uno, si con un hijo, una mitad cada uno. (No hay que olvidar que antes de determinar cuál es la herencia de un causante que deja cónyuge sobreviviente, primero se ha disuelto la sociedad de gananciales que hubo y se distribuyeron por mitades los bienes gananciales respectivos. Según esto, de la masa original de bienes que había en el matrimonio, la mitad de los bienes gananciales, así como sus bienes propios, fueron a manos del cónyuge sobreviviente y, en la herencia del causante, están considerados los que fueron sus bienes propios y sus gananciales)

Si el cónyuge (o la pareja del hogar de hecho del causante) concurre con los abuelos u otros ascendientes, hereda una parte igual a la de cada abuelo que exista: si hay tres abuelos vivos, cada uno de ellos y el cónyuge heredarán un cuarto del total cada uno.

Hay que recordar que según el párrafo final del artículo 6 de la Constitución: *“Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes”*. Consiguientemente, los hijos tienen iguales derechos sucesorios, cosa que está expresada con detalle, y de manera algo compleja, en el artículo 818 del Código Civil:

“Código Civil, artículo 818.- Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los parientes de éstos, y a los hijos adoptivos”.

Los mandatos de este artículo comprenden, en los derechos sucesorios iguales frente a sus padres, a los siguientes hijos:

- A los hijos matrimoniales.
- A los extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia del padre, de la madre, o de ambos si es que los dos los reconocieron. También tienen derecho a las herencias de los parientes del padre o la madre que los hubiesen reconocido, según el orden sucesorio que les toque frente a dichos parientes de sus progenitores.
- A los hijos adoptivos que, de acuerdo al artículo 377 del Código Civil, sólo adquieren la calidad de hijos de quienes los adopten y este parentesco no se extiende a los parientes del adoptante.

Sin embargo, si en una herencia concurren hermanos de padre y madre con medio hermanos (hijos sólo del padre, o solo de la madre), los hermanos de padre y madre recibirán el doble que los que sólo son hijos del padre o de la madre. Así manda el artículo 829 del Código Civil. Es una norma que bien puede ser considerada inconstitucional frente al artículo 6 de la Constitución. No conocemos procesos constitucionales en los que eso haya sido discutido.

Finalmente, debemos recordar que, según el artículo 729 del Código Civil, citado a propósito de la legítima y la porción disponible (apartado 4.1. de esta separata), *“La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia, participación o exclusión”*.

Las reglas de la sucesión intestada que hemos estudiado en este apartado quinto de la separata, son las que corresponden a la entrega de la legítima a los herederos forzosos.

6.- La herencia vacante

Se dice que existe la herencia vacante cuando, por las razones que fuere, no existen herederos ni forzosos, ni legales, ni voluntarios que puedan recibir la herencia. Para esta hipótesis existe el artículo 830 del Código Civil:

“Código Civil, artículo 830.- A falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que conoce del proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de Participación Social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero.

Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados. Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada, el diez por ciento del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que será abonado por la entidad respectiva, con el producto de la venta de dichos bienes u otros, mediante la adjudicación de alguno de ellos”.